

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1638/2551

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

นายสงวน ธรรมมา

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (1)

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 225

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยเป็นคนร้ายร่วมกับพวกหลักทรัพย์นายจ้าง หรือร่วมกันรับของโจรและจำเลยพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร ศาลชั้นต้นบันทึกคำให้การของจำเลยว่า ข้าพเจ้าขอให้การรับสารภาพตามฟ้องในข้อหาหลักทรัพย์นายจ้าง และบันทึกการรายงานกระบวนการพิจารณาต่อท้ายคำให้การของจำเลยว่า อ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังแล้ว จำเลยให้การรับสารภาพ คำให้การของจำเลยดังกล่าวเป็นแบบพิมพ์ของศาล ซึ่งมีข้อความเป็นตัวพิมพ์ว่า ข้าพเจ้าขอให้การรับสารภาพตามฟ้องและมีถ้อยคำที่เขียนด้วยปากกาตอกเติมต่อจากข้อความดังกล่าวว่า ในข้อหาหลักทรัพย์นายจ้าง เมื่อพิจารณาแล้วพอแปลความหมายคำรับสารภาพของจำเลยได้ว่าจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง แต่เนื่องจากคำฟ้องของโจทก์ระบุว่า จำเลยเป็นคนร้ายที่ร่วมกับพวกหลักทรัพย์นายจ้างหรือร่วมกันรับของโจร การที่ศาลชั้นต้นเขียนถ้อยคำเพิ่มเติมต่อท้ายว่า ในข้อหาหลักทรัพย์นายจ้าง ก็เพื่อเป็นการระบุให้แน่ชัดว่าจำเลยให้การรับสารภาพในข้อหาใดระหว่างความผิดในสองข้อหาดังกล่าว กรณีจึงพอถือได้ว่าจำเลยได้ให้การรับสารภาพข้อหาร่วมกันหลักทรัพย์นายจ้าง และพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งก็ตรงกับคำให้การรับสารภาพ

ของจำเลยในชั้นสอบสวนด้วย ทั้งการแปลความหมายเช่นนี้ ย่อมเป็นการตีความตรงตามเจตนาที่แท้จริงของจำเลยและเป็นธรรมแก่คู่ความทุกฝ่าย

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยใช้กระเปาะของกลางในการปิดบังชุกซ่อนทรัพย์สินที่คนร้ายลักมาเท่านั้น จำเลยมิได้ใช้กระเปาะเป็นเครื่องมือหรือส่วนหนึ่งในการลักทรัพย์สิน จึงถือไม่ได้ว่ากระเปาะเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดอันจะพึงริบ ตาม ป.อ. มาตรา 33 (1) ที่ศาลล่างทั้งสองสั่งริบมานั้นไม่ถูกต้อง ปัญหาดังกล่าวแม้ไม่มีฝ่ายใดฎีกา แต่เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 225

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีก 1 คน ที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรม กล่าวคือ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2549 เวลากลางวัน มีคนร้ายหลายคนร่วมกันลักลวดทองแดงสายไฟฟ้าที่ปกถนนแล้วขนาดต่างๆ 10 มัด น้ำหนักรวม 20 กิโลกรัม ราคา 4,600 บาท ของบริษัทิตาเลียนไทยดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้เสียหาย ไป ทั้งนี้ จำเลยกับพวกร่วมกันลักทรัพย์ของผู้เสียหายซึ่งเป็นนายจ้าง หรือมิฉะนั้นจำเลยกับพวกร่วมกันช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื่อ รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ถูกลักไป โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2549 เวลากลางวัน จำเลยพาอาวุธมีดปลายแหลม ใบมีดทำด้วยใบเลื่อยตัดเหล็กขนาดยาว 10 นิ้ว 1 เล่ม ติดตัวไปบริเวณถนนสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร ก่อนคดีนี้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 จำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก 6 เดือน แต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ใน

ความผิดฐานเล่นการพนันไฮโลว์ ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 5631/2548 ของศาล
แขวงสมุทรปราการ ภายในกำหนดเวลาที่รอการลงโทษดังกล่าว จำเลยมากระ
ทำความผิดคดีนี้อีก ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33,
58, 83, 91, 334, 357, 371 ริบมิดและกระเป๋ากลาง บวกโทษจำคุกของจำเลย
ที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 5631/2548 ของศาลแขวง
สมุทรปราการเข้ากับโทษจำคุกในคดีนี้

จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องในข้อหาหลักทรัพย์นายจ้าง และรับว่าเป็น
บุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้บวกโทษ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
335 (7) (11) วรรคสอง (ที่ถูก มาตรา 335 (7) (11) วรรคสอง ประกอบมาตรา 83),
371 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็น
กระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันลักทรัพย์
นายจ้าง จำคุก 2 ปี ฐานพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร ปรับ 100
บาท รวมจำคุก 2 ปี ปรับ 100 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
78 คงจำคุก 1 ปี ปรับ 50 บาท บวกโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญา
หมายเลขแดงที่ 5631/2548 ของศาลแขวงสมุทรปราการ เข้ากับโทษจำคุกในคดีนี้
เป็นจำคุก 1 ปี 6 เดือน ปรับ 50 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 29 ริบมิดและกระเป๋ากลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 335 (11) วรรคแรก จำคุก 2 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี บวกโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 5631/2548 ของศาลแขวงสมุทรปราการ เข้ากับโทษจำคุกในคดีนี้เป็นจำคุก 1 ปี 6 เดือน ข้อหาอื่นให้ยก นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความตามสำนวนว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยเป็นคนร้ายร่วมกับพวกหลักทรัพย์นายจ้าง หรือร่วมกันรับของโจร และจำเลยพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร ศาลชั้นต้นบันทึกคำให้การของจำเลยว่า ข้าพเจ้าขอให้การรับสารภาพตามฟ้องในข้อหาหลักทรัพย์นายจ้าง และบันทึกรายงานกระบวนการพิจารณาต่อท้ายคำให้การของจำเลยว่า อ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังแล้ว จำเลยให้การรับสารภาพ โจทก์และจำเลยแถลงไม่สืบพยาน แล้วศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (7) (11) วรรคสอง, 371 เห็นว่า คำให้การของจำเลยดังกล่าวเป็นแบบพิมพ์ของศาล ซึ่งมีข้อความเป็นตัวพิมพ์ว่า ข้าพเจ้าขอให้การรับสารภาพตามฟ้อง และมีถ้อยคำที่เขียนด้วยปากกาตกเติมต่อจากข้อความดังกล่าวว่า ในข้อหาหลักทรัพย์นายจ้าง และหลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยแล้ว จำเลยได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นเพียงขอให้ลงโทษสถานเบาหรือรอการลงโทษเท่านั้นโดยมิได้โต้แย้งว่าจำเลยไม่ได้ให้การรับสารภาพในความผิดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแต่อย่างใด ดังนี้ เมื่อพิจารณบันทึกคำให้การของจำเลยและรายงานกระบวนการประกอบคำฟ้องและข้ออุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวแล้ว พอแปลความหมายคำรับสารภาพของจำเลยได้ว่า จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง แต่เนื่องจากคำฟ้องของโจทก์ระบุว่าจำเลยเป็นคนร้ายที่ร่วมกับพวกหลักทรัพย์นายจ้างหรือร่วมกันรับของโจร

การที่ศาลชั้นต้นเขียนถ้อยคำเพิ่มเติมต่อท้ายว่า ในข้อหาลักทรัพย์นายจ้าง ก็เพื่อเป็นการระบุให้แน่ชัดว่าจำเลยให้การรับสารภาพในข้อหาใดระหว่างความผิดในสองข้อหาดังกล่าว กรณีจึงพอถือได้ว่าจำเลยได้ให้การรับสารภาพข้อหาพร้อมกันลักทรัพย์นายจ้างและพาอาวุธผิดไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรตามฟ้องแล้ว ซึ่งก็ตรงกับคำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนด้วย ทั้งการแปลความหมายเช่นนี้ ย่อมเป็นการตีความตรงตามเจตนาที่แท้จริงของจำเลยและเป็นธรรมแก่คู่ความทุกฝ่าย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า จำเลยให้การรับสารภาพเฉพาะข้อหาลักทรัพย์นายจ้างเท่านั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น ส่วนที่ศาลล่างทั้งสองศาลพิพากษายืนตามกันมาให้ริบกระเปาะของกลางนั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยใช้กระเปาะของกลางดังกล่าวในการปิดบังซุกซ่อนทรัพย์สินที่คนร้ายลักมาเท่านั้น จำเลยมิได้ใช้กระเปาะเป็นเครื่องมือหรือส่วนหนึ่งในการลักทรัพย์ จึงถือไม่ได้ว่ากระเปาะเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดอันจะพึงริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (1) ที่ศาลล่างทั้งสองสั่งริบมานั้นไม่ถูกต้อง ปัญหาดังกล่าวแม้ไม่มีฝ่ายใดฎีกา แต่เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น แต่ไม่ริบกระเปาะของกลาง และให้คืนของกลางดังกล่าวแก่เจ้าของ

(สุรภาพ ปัทมะสุคนธ์-สิริรัตน์ จันทรา-ณรงค์พล ทองจีน)

ปกติแล้วในการพิจารณาคดีอาญา โจทก์มีหน้าที่นำเสนอให้ฟังได้ว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องโจทก์ตามนัยแห่ง ป.วิ.อ. มาตรา 174 วรรคหนึ่ง เว้นแต่จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นพิจารณาในคดีซึ่งมิใช่เป็นคดีที่มีอัตราโทษอย่างต่ำจำคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป ศาลย่อมพิพากษาโดยไม่จำเป็นต้องสืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 176 วรรคหนึ่ง ซึ่งในกรณีที่จำเลยให้การรับสารภาพและความผิดที่โจทก์ฟ้องสามารถระบุการกระทำความผิดของจำเลยได้ชัดเจน ก็จะไม่มีปัญหาในการตีความคำรับสารภาพของจำเลย แต่ในกรณีที่ความผิดที่โจทก์ฟ้องไม่สามารถระบุการกระทำความผิดของจำเลยได้ชัดเจน เช่น การกระทำความผิดฐานลักทรัพย์หรือรับของโจร เป็นการที่โจทก์ประสงค์ให้ศาลลงโทษจำเลยในข้อหาใดข้อหาเดียว การที่จำเลยให้การรับสารภาพผิดตามฟ้องโจทก์ทุกประการ จึงเป็นคำรับสารภาพที่ไม่สามารถรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำผิดในข้อหาใด โจทก์ต้องนำพยานเข้าสืบ เมื่อโจทก์ไม่สืบพยาน ศาลย่อมพิพากษาลงโทษจำเลยไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6742/2544) โดยปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นวันที่โจทก์ฟ้องคดีและมีการสอบคำให้การจำเลย ศาลมักใช้แบบพิมพ์คำให้การจำเลยสำเร็จรูปที่มีข้อความพิมพ์ไว้ล่วงหน้าว่า "ข้าพเจ้าขอให้การรับสารภาพตามฟ้อง" ซึ่งศาลฎีกาวางแนววินิจฉัยว่า คำให้การจำเลยที่รับสารภาพตามฟ้องย่อมหมายถึงการรับในเรื่องที่โจทก์บรรยายฟ้องรวมถึงการขอให้บอกโทษจำคุกในคดีก่อนเข้ากับคดีนี้หรือบทบัญญัติที่ขอให้เพิ่มโทษได้ด้วย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5248/2546 (ป)) (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2413/2547) สำหรับคดีตามที่หมายเหตุนี้โจทก์ฟ้องจำเลยแยกเป็น 2 กระทง กระทงแรกเป็นความผิดฐานจำเลยร่วมกับพวกลักทรัพย์นายจ้าง ตาม ป.อ. มาตรา 335 (7)

(11) วรรคสอง หรือรับของโจรตามมาตรา 357 กระทั่งสองเป็นความผิดฐานพาอาวุธ (มีด) ไปในทางสาธารณะโดยไม่มีสาเหตุอันสมควรตามมาตรา 371 และบรรยายการกระทำความผิดคดีก่อนที่จำเลยเคยต้องคำพิพากษาให้รอลงโทษจำคุก รวมทั้งคำขอให้ลงโทษและบวกโทษคดีก่อนเข้ากับโทษคดีนี้ซึ่งปรากฏว่าศาลใช้แบบพิมพ์คำให้การจำเลยสำเร็จรูปเฉพาะในส่วนการกระทำความผิดของจำเลยไปตกเติมต่อจากข้อความที่มีอยู่เดิมว่า "ข้าพเจ้าขอให้การรับสารภาพตามฟ้องในข้อหาลักทรัพย์นายจ้าง" ซึ่งถ้าพิจารณาอีกด้านหนึ่งจะกลายเป็นว่า จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องเฉพาะความผิดฐานลักทรัพย์นายจ้างตามมาตรา 335 (11) วรรคแรก เพียงข้อหาเดียว แต่คดีนี้ศาลฎีกาใช้หลักการตีความคำรับสารภาพของจำเลยโดยอาศัยเจตนาที่แท้จริงของจำเลยที่มีได้อุทธรณ์โต้แย้งเรื่องที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยตามป.อ. มาตรา 335 (7) (11) วรรคสอง และมาตรา 371 ประกอบกับหลักความเป็นธรรมแก่คู่ความทุกฝ่าย ไปใช้แปลความหมายคำให้การจำเลยที่มีข้อความว่า จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องโจทก์ ถือเป็นการรับสารภาพว่าได้กระทำการต่างๆ ดังที่โจทก์ฟ้อง อาคม รุ่งแจ้ง